RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 277.683 SANTA CATARINA

RELATOR	**: MIN. ANDRÉ MENDONÇA**
RECTE.(S)	: JOHNY STAINHAISER SCHLICHTING
PROC.(A/S)(ES)	: DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. ART. 181, II, DO CP. RELAÇÃO ENTRE PADRASTO E ENTEADO. PARENTESCO POR AFINIDADE. ROL TAXATIVO. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AUSÊNCIA DE LACUNA NORMATIVA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA DE NATUREZA SUBJETIVA. COMPATIBILIDADE PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.

1.Trata-se de recurso ordinário em *habeas corpus* interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no *Habeas Corpus* nº 1.112.456/SC.

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

3. A defesa interpôs apelação, à qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento.

4. Impetrado *habeas corpus* perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu da impetração. O agravo regimental interposto contra essa decisão foi desprovido pela Quinta Turma daquela Corte. O título condenatório transitou em julgado em 18/06/2026.

5. No presente recurso ordinário, a defesa alega ser aplicável, por analogia *in bonam partem*, a escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado contra o padrasto do paciente, com quem residia e mantinha vínculo familiar. Defende que a finalidade da norma é preservar a harmonia familiar, não havendo justificativa para excluir de sua proteção as relações de parentesco por afinidade. Subsidiariamente, diz viável a incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, diante da primariedade do paciente e do pequeno valor do bem subtraído, avaliado em R$ 740,00. Argumenta que a qualificadora do abuso de confiança não impede o reconhecimento do privilégio, seja por sua natureza objetiva, seja pela compatibilidade entre os institutos, conforme precedentes do STF.

5.1. Requer o conhecimento e provimento do recurso ordinário para reconhecer a escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal, isentando o paciente de pena. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação exclusiva da pena de 10 dias-multa, afastada a pena privativa de liberdade. Sucessivamente, requer a redução das penas no patamar máximo de 2/3, para 8 meses de reclusão e 3 dias-multa, com adequação da substituição da pena privativa de liberdade a uma única restritiva de direitos.

6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso (e-doc. 77). A

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

Procuradoria-Geral da República, mediante parecer, opina pelo provimento parcial, apenas para que seja aplicada a figura do furto privilegiado (e-doc. 86).

É o relatório.

Decido.

7. O art. 181, II, do Código Penal estabelece ser isento de pena quem pratica crime patrimonial em prejuízo de ascendente ou descendente, independentemente de o parentesco ser civil ou natural.

8. A relação entre padrasto e enteado, embora constitua parentesco por afinidade em linha reta, não se confunde com a relação de ascendência ou descendência abrangida pelo dispositivo. A referência legal ao parentesco civil contempla formas de filiação reconhecidas pelo ordenamento jurídico, como a adoção, mas não autoriza a equiparação entre parentes consanguíneos ou civis e parentes por afinidade.

9. As imunidades penais previstas nos arts. 181 e 182 do Código Penal constituem exceções à regra geral de responsabilização e foram delimitadas expressamente pelo legislador. O próprio sistema legal atribui consequências distintas a relações familiares determinadas, ora estabelecendo isenção de pena, ora condicionando a ação penal à representação, sem incluir a relação entre padrasto e enteado em qualquer dessas hipóteses.

10. Embora se admita a analogia *in bonam partem* em matéria penal, sua utilização pressupõe a existência de efetiva lacuna normativa. No caso, a delimitação expressa dos beneficiários das imunidades patrimoniais revela opção legislativa, e não omissão suscetível de integração. A extensão pretendida importaria ampliação judicial do rol

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

legal, incompatível com a natureza excepcional da causa de isenção de pena.

11. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a escusa absolutória, consignou

> "Conforme relatado, buscava-se a incidência da escusa absolutória prevista no inciso II do art. 181 do Código Penal ou, ao menos, o reconhecimento do furto privilegiado ao paciente.
>
> Preliminarmente, ressaltei que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inseriam-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
>
> Ademais, **observei que a escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal, que isenta de pena quem comete determinados delitos patrimoniais em prejuízo de ascendente ou descendente (civil ou natural), não se aplicava ao parentesco por afinidade, devendo ser adotada uma interpretação restritiva da norma**.
>
> (...)
>
> Quanto à escusa absolutória, o Relator do voto condutor do acórdão de apelação asseverou que (e-STJ, fls. 304, grifei):
>
> > [...] *In casu*, **restou comprovado que a vítima era padrasto do réu e, portanto, não há atendimento às hipóteses do dispositivo legal, não sendo possível a interpretação extensiva da norma a fim de beneficiá-lo, como almeja a defesa, pois conforme leciona Nucci, "cuida o artigo apenas dos ascendentes e descendentes em linha reta (pais, mães, avós, filhos, netos, bisnetos etc.). Não se incluem, pois, os pais por afinidade e na**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

> **linha transversal (sogro, genro, nora, cunhado, padrasto, madrasta, enteado, tio, sobrinho, primo etc**)" (in "Código Penal Comentado", 10a ed. rev., atual, e ampl., São Paulo, Ed. RT, p. 857" (...)" (e-doc. 55, p. 3-4; grifos adicionados).

12. Nesse ponto, **não se verifica constrangimento ilegal**. A relação de afinidade existente entre o recorrente e a vítima não autoriza a incidência da imunidade penal prevista no art. 181, II, do Código Penal.

13. Assiste razão à defesa, contudo, **quanto ao reconhecimento do furto privilegiado.**

14. Conforme consta do **parecer da Procuradoria-Geral da República**, o referido dispositivo normativo não faz qualquer diferença entre a aplicação do referido privilégio com a aplicação concomitante de qualificadora, de qualquer natureza.

15. Nesse sentido, aliás, leciona a doutrina:

> "Reina profunda desinteligência sobre a possibilidade de o privilégio contido no §2º incidir em qualquer das figuras qualificadas previstas no §4º do mesmo artigo. Razões das mais variadas são invocadas para fundamentar esse entendimento, mas nenhuma apresenta fundamento cientificamente sustentável.
>
> A jurisprudência majoritária historicamente tem negado essa possibilidade e tem encontrado eco na própria doutrina. Contudo, mais recentemente, essas orientações têm cedido espaço a uma interpretação racionalmente mais liberal, com uma análise mais político-dogmática e menos anatômico-anacrônica, que sempre procurou dar sentido à norma segundo a ordem crescente ou decrescente que aparecem nos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

dispositivos legais.

Não há nenhuma razão lógica, metodológica ou científica para que um tipo fundamental de crime possa receber a incidência ora de privilegiadora ora de qualificadora, mas nunca de ambas. **Quando determinado crime satisfizer, *in concreto*, os requisitos legais exigíveis para caracterizar a privilegiadora, como é o caso da primariedade e do pequeno valor da coisa furtada, se incidir, ao mesmo tempo, alguma qualificadora, não há fundamento jurídico que autorize a não aplicação da privilegiadora**. Por que razão, optando-se por uma linha excludente, se deve dar preferência à qualificadora em detrimento da privilegiadora? E por que não se pode interpretar em sentido contrário, na medida em que, **em se tratando de normas criminalizadoras, recomenda-se sempre a interpretação mais favorável**?

Todo sistema jurídico bem estruturado deve ser harmônico, intercomunicando-se os diversos ramos e normas que o compõem. Essa harmonia sugere a conjugação das diversas normas, inclusive daquelas aparentemente contraditórias, como são as privilegiadoras e qualificadoras de determinada infração penal.

Com efeito, não há razão que justifique a punição de réu primário que subtrai coisa de pequeno valor, com abuso de confiança, com o mesmo grau de pena da-quele que subtrai coisa de valor considerável, nas mesmas circunstâncias. Como destacou o Ministro Cernicchiaro, o tratamento normativo traduz a característica jurídica da infração penal, e, se houver eventuais complexidades, devem ser consideradas; caso contrário, a pena não projetará a expressão que o direito lhe atribuiu. Enfim, a circunstância de situar-se o preceito privilegiador em parágrafo anterior àquele que define o furto qualificado não impede a aplicação daquele beneficio'".

(Cezar Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

Volume 3, 13ª ed. Editora Saraiva, 2017, p. 51). *grifei*

16. O art. 155, § 2º, do Código Penal prevê que, sendo o agente primário e de pequeno valor a coisa subtraída, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa.

17. No caso, a primariedade do recorrente e a avaliação do bem subtraído em R$ 720,00 constituem premissas não controvertidas. **A incidência do privilégio foi afastada exclusivamente em razão da natureza subjetiva da qualificadora do abuso de confiança.**

18. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, de maneira sedimentada, reconhece a possibilidade do denominado furto qualificado-privilegiado. Essa conclusão tem amparo em precedentes de desta Suprema Corte:

> "*HABEAS CORPUS.* PENAL. FURTO. COMPATIBILIDADE ENTRE O PRIVILÉGIO E A QUALIFICADORA DO CRIME DE FURTO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. *HABEAS CORPUS* CONCEDIDO. 1. **As causas especiais de diminuição (privilégio) são compatíveis com as de aumento (qualificadora) de pena previstas, respectivamente, nos parágrafos 2º e 4º do artigo 155 do Código Penal. Precedentes**. 2. *Habeas corpus* concedido."
>
> (HC nº 123.934/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 19/11/2014, p. 20/11/2014; grifos nossos).

> "DIREITO PENAL. *HABEAS CORPUS*. FURTO QUALIFICADO. RÉU PRIMÁRIO. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

> PRIVILÉGIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 155 DO CP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão tratada no presente *writ* diz respeito à possibilidade de aplicação do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal ao crime de furto qualificado. 2. **Considero que o critério norteador, deve ser o da verificação da compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°) e o privilégio (CP, art. 155, § 2°). E, a esse respeito, no segmento do crime de furto, não há incompatibilidade entre as regras constantes dos dois parágrafos referidos**. **3. No caso em tela, entendo possível a incidência do privilégio previsto no parágrafo 2º do art. 155 do Código Penal, visto que, apesar do crime ter sido cometido em concurso de pessoas, o paciente é primário e a coisa furtada de pequeno valor**. 4. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus." (HC 96.843/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23.04.2009)
>
> (HC nº 96.843/MS, Rel. Min. Ellen Grace, Segunda Turma, j. 23/04/2009, p. 03/04/2009; grifos nossos).

19. Inclusive, na contramão, do entendimento sumular firmado pelo STJ no Verbete nº 511, já reconheceu, em precedente colegiado relacionado especificamente à qualificadora do abuso de confiança, que a incidência do art. 155, § 2º, do Código Penal não está condicionada à natureza objetiva ou subjetiva da qualificadora.

20. Com efeito, ao julgar o RHC nº 115.225/DF, a Primeira Turma desta Suprema Corte assentou:

> "Penal. Recurso ordinário em *habeas corpus*. **Furto qualificado pelo abuso de confiança – art. 155, § 4º, II, do CP. Aplicação da figura privilegiada do § 2º do art. 155 – primariedade e pequeno valor da coisa. Compatibilidade. Precedentes**. 1. **O furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

> **mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a *res furtivae* de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras. Precedentes**: HC 96.843, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 24/04/2009; HC 97.034, Relator Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe de 07/05/2010; HC 99.222, Relatora Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 089/06/2011; e HC 101.256, Relator Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 14/09/2011). 2. In casu, os requisitos legais reclamados pelo § 2º do art. 155 do Código Penal para o reconhecimento do furto privilegiado restaram reconhecidos: primariedade e pequeno valor da coisa subtraída (aproximadamente 100 reais), não devendo prevalecer, no ponto, por contrariar a jurisprudência desta Corte, os acórdãos da apelação e o ora impugnado, porquanto afastaram a aplicação da figura privilegiada sob o singelo fundamento de sua incompatibilidade com a qualificadora do § 4º, II, do art. 155 do Código penal. 3. Recurso ordinário provido para restabelecer a sentença condenatória no ponto em que, reconhecendo a figura privilegiada no crime de furto qualificado, substituiu a pena de dois anos de reclusão por detenção pelo mesmo tempo."
>
> (RHC nº 115.225/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2013, p. 16/04/2013; grifos nossos).

21. O precedente é diretamente aplicável ao caso, pois também versava sobre furto qualificado pelo abuso de confiança. A redação do art. 155, § 2º, do Código Penal não estabelece distinção fundada na natureza da qualificadora. Satisfeitos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa, a circunstância qualificadora não impede o reconhecimento do privilégio.

22. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675

todas envolvendo casos de furto com qualificadoras subjetivas (abuso de confiança ou emprego de fraude): HC nº 204.044/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01/07/2021, p. 05/07/2021; HC nº 212.079/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/03/2022, p. 11/03/2022; RHC nº 193.335/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j.28/04/2021, p. 03/05/2021.

23. Reconhecida a incidência do art. 155, § 2º, do Código Penal, caberá ao Juízo competente proceder ao redimensionamento da pena e escolher, mediante fundamentação adequada, uma das consequências previstas no dispositivo: substituição da reclusão por detenção, redução da pena de um a dois terços ou aplicação exclusiva da pena de multa.

24. Ante o exposto, c**om fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF**, dou parcial provimento ao recurso ordinário em *habeas corpus* para determinar ao Juízo da execução penal competente que, no Processo nº 5029366-29.2023.8.24.0008, proceda ao redimensionamento da pena mediante a incidência do art. 155, § 2º, do Código Penal, afastado o fundamento da incompatibilidade entre o privilégio e a qualificadora do abuso de confiança, competindo-lhe definir, de forma fundamentada, uma das consequências previstas no referido dispositivo.

Comunique-se, <u>com urgência</u>.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 88B9-CE4D-5AA1-DBC4 e senha A0B8-5D51-3597-F675